

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PHẦN MỀM BẢN QUYỀN
ONLYOFFICE

Số:/HĐDL/MERCY-ONLYOFFICE

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Hợp đồng Đối tác Ủy quyền Phân phối Chính thức giữa **ONLYOFFICE Capital Group** và **Công ty TNHH Công nghệ Mercy**;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng thị trường và năng lực kinh doanh thực tế của hai Bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, đại diện hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN GIAO ĐẠI LÝ): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MERCY

Địa chỉ đăng ký: 175/3 Đường Nguyễn Thị Be, Ấp 33, Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0319227767
Đại diện: Ông Vy Thiên Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0763.068.614
Số tài khoản: 98896889 tại Ngân hàng Techcombank - Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MERCY

BÊN B (BÊN NHẬN ĐẠI LÝ): [TÊN CÔNG TY / ĐƠN VỊ ĐẠI LÝ]

Địa chỉ đăng ký: [Địa chỉ trụ sở đại lý]
Mã số thuế: [Mã số thuế]
Đại diện: [Họ và tên người đại diện]
Chức vụ: [Chức vụ]
Điện thoại: [Số điện thoại]
Số tài khoản: [Số tài khoản] tại Ngân hàng [Tên ngân hàng] - Chủ tài khoản: [Tên tài khoản]

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng đại lý phân phối với các điều khoản chi tiết như sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN VÀ CẤP ĐỘ ĐẠI LÝ

- 1.1. **Phạm vi ủy quyền:** Bên A chỉ định Bên B làm Đại lý phân phối chính thức các sản phẩm bản quyền phần mềm và dịch vụ kỹ thuật liên quan đến bộ giải pháp văn phòng **ONLYOFFICE** (bao gồm các phiên bản Desktop Editors tối ưu bởi Mercy Tech, Docs Enterprise, DocSpace Enterprise) tại thị trường Việt Nam.
- 1.2. **Cấp độ Đại lý:** Bên B được xếp hạng ở cấp độ **Authorized Reseller (Đại lý Ủy quyền)** của Mercy Tech kể từ ngày ký Hợp đồng này.
- 1.3. **Tính chất đại lý:** Bên B bán hàng dưới tên thương mại của Bên B nhưng cam kết tuân thủ nguồn gốc bản quyền chính hãng do Bên A cung cấp và các quy định về chất lượng dịch vụ của hãng.

ĐIỀU 2: CHÍNH SÁCH GIÁ NIÊM YẾT VÀ BẢNG GIÁ SỈ ĐẠI LÝ

2.1. **Khung giá niêm yết bán lẻ và Bảng giá sỉ đại lý:** Hai bên thống nhất áp dụng biểu giá chính thức cho các dòng sản phẩm ONLYOFFICE như sau:

STT	Dòng sản phẩm & Dịch vụ	Giá bán lẻ niêm yết công khai	Chính sách giá sỉ đại lý
1	ONLYOFFICE Desktop Editors (Bản Việt hóa tối ưu font bởi Mercy Tech - Bản quyền vĩnh viễn theo máy trạm)	- Gói Cá nhân: 799.000 VNĐ / Key - Doanh nghiệp vừa: 699.000 VNĐ / Key	Theo Gói sỉ Pre-paid nạp trước: Gói 50 Key: 149.000 VNĐ / Key Gói 100 Key: 129.000 VNĐ / Key Gói 200 Key: 99.000 VNĐ / Key
2	ONLYOFFICE Docs Enterprise Server (Triển khai Server On-Premise doanh nghiệp)	Theo niêm yết Hãng (\$1.500+)	Chiết khấu trực tiếp: 18% – 25%
3	ONLYOFFICE DocSpace Enterprise (Hệ thống phòng làm việc số đám mây)	Theo niêm yết Hãng (\$2.400+)	Chiết khấu trực tiếp: 18% – 25%

2.2. **Chính sách Bảo vệ Thương vụ (Deal Registration):** Khi Bên B gửi thông tin cơ hội bán hàng doanh nghiệp (Form Annex V) cho Bên A trước 48 giờ làm việc, Bên B sẽ được bảo vệ thương vụ độc quyền và được thưởng thêm **+3% chiết khấu bảo vệ** cho đơn hàng đó.

- 2.3. **Quy định về Giá bán lẻ tối thiểu (Giá sàn):** Bên B cam kết không niêm yết, chào giá hoặc bán lẻ công khai ra thị trường thấp hơn mức **499.000 VNĐ / Key** (đối với khách lẻ mua dưới 5 key) để tránh cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ hệ thống đại lý.

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN LICENSE

- **3.1. Đặt hàng:** Khi có nhu cầu cấp mới hoặc gia hạn License, Bên B gửi Đơn đặt hàng (PO/Email) chính thức cho Bên A ghi rõ thông tin khách hàng và số lượng License.
- **3.2. Thanh toán:** Bên B thanh toán 100% giá trị đơn hàng (sau khi trừ chiết khấu đại lý) vào tài khoản ngân hàng của Bên A trước khi Bên A phát hành License Key.
- **3.3. Thời gian bàn giao:** Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ thanh toán, Bên A có trách nhiệm cấp phát License Key chính hãng, bộ file cài đặt đã tích hợp phong chữ Việt hóa và hướng dẫn kích hoạt cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (MERCY TECH)

- **4.1. Cam kết chất lượng:** Cung cấp License Key chính hãng 100%, bảo đảm tính hợp pháp và quyền sử dụng vĩnh viễn theo đúng cam kết của sản phẩm.
- **4.2. Hỗ trợ kỹ thuật cấp 2:** Hỗ trợ Bên B xử lý các sự cố kỹ thuật phức tạp, lỗi tương thích phong chữ hoặc định dạng tài liệu qua UltraView/Remote Desktop.
- **4.3. Cung cấp tài liệu Marketing:** Cung cấp đầy đủ brochure, catalog, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, file cài đặt và Giấy chứng nhận Đại lý chính thức cho Bên B.
- **4.4. Đào tạo:** Hướng dẫn đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật của Bên B nắm rõ tính năng sản phẩm và quy trình triển khai.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B (ĐẠI LÝ)

- **5.1. Phát triển thị trường:** Chủ động giới thiệu, tư vấn và phân phối giải pháp ONLYOFFICE tới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên thị trường.
- **5.2. Tuân thủ bản quyền:** Không sao chép, phân phối License giả mạo hoặc can thiệp trái phép vào mã nguồn phần mềm.
- **5.3. Hỗ trợ khách hàng cấp 1:** Tiếp nhận và hướng dẫn hỗ trợ cài đặt, kích hoạt ban đầu cho khách hàng trực tiếp của Bên B.
- **5.4. Bảo vệ thương hiệu:** Sử dụng đúng logo, hình ảnh thương hiệu ONLYOFFICE và Mercy Tech theo quy chuẩn tài nguyên truyền thông được cấp.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- **6.1. Bảo mật:** Hai bên cam kết giữ bí mật mọi thông tin thương mại, danh sách khách hàng, tỷ lệ chiết khấu và điều khoản tài chính trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và 02 năm sau khi chấm dứt hợp đồng.
- **6.2. Quyền sở hữu trí tuệ:** Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm ONLYOFFICE thuộc về ONLYOFFICE Capital Group. Bản quyền bộ phong chữ Việt hóa và quy trình tối ưu thuộc về Mercy Tech.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- **7.1. Hiệu lực:** Hợp đồng này có hiệu lực 01 (một) năm kể từ ngày ký. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 01 năm tiếp theo nếu không bên nào có văn bản thông báo chấm dứt trước 30 ngày.
- **7.2. Giải quyết tranh chấp:** Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thể tự hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

- **7.3. Số bản phát hành:** Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN B

Đại lý Phân phối

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc - Công ty TNHH Công nghệ Mercy

[HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN BÊN B]

Vy Thiên Hùng